

**Nr. 227 Der Reichsminister des Innern an die Reichsstatthalter und Landesregierungen. 6.
Oktober 1933***R 43 II/1202, Bl. 29–30**Beginn:**Beginn:***[Übergriffe und Ausschreitungen der SA]**

Trotz der wiederholten Kundgebungen des Herrn Reichskanzlers und trotz meiner zahlreichen Rundschreiben¹⁾ sind in den letzten Wochen immer wieder neue Übergriffe unterer Führer und Mitglieder der SA gemeldet worden. Insbesondere haben SA-Führer und SA-Männer selbständig polizeiliche Handlungen vorgenommen, zu denen ihnen entweder überhaupt die Befugnis fehlte, oder die sie in einer Weise ausgeführt haben, die mit den bestehenden Gesetzen und den Anordnungen der nationalsozialistischen Regierung nicht vereinbar ist. Auf diese Weise ist kürzlich sogar die Exterritorialität des Botschafters einer auswärtigen Macht von eigenmächtig handelnden SA-Männern schwer verletzt²⁾ und dadurch die Außenpolitik der Regierung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Diese Übergriffe und Ausschreitungen müssen nunmehr endgültig aufhören. Ich mache es den Herren Reichsstatthaltern, den Landesregierungen und allen nachgeordneten Behörden zur Pflicht, daß gegen solche Übergriffe und gegen jeden Versuch eines unbefugten Eingriffs mit aller Schärfe eingeschritten wird. Soweit Mitglieder der SA von den zuständigen Behörden nicht ausdrücklich als Hilfspolizeibeamte oder als Hilfsbedienstete im Grenzdienst eingestellt sind, stehen ihnen irgendwelche polizeiliche Befugnisse überhaupt nicht zu. Jedes polizeiliche Vorgehen der SA hat daher in Zukunft unter allen Umständen zu unterbleiben. Wo es ausnahmsweise notwendig wird, bei einzelnen Aktionen Mitglieder der SA zur Unterstützung der Polizei heranzuziehen, dürfen sie nie selbständig, sondern nur *in Anwesenheit* und nur *unter Aufsicht* der Polizei und lediglich *nach den Weisungen* des polizeilichen Führers tätig werden. Für die Verwendung und die Handlungen solcher zur Unterstützung zugezogener SA-Leute trägt der Führer des Polizeikommandos die volle Verantwortung. Auch Hilfspolizeibeamte und Hilfszollgrenzbedienstete dürfen ihren Dienst grundsätzlich nur zusammen mit einem *Beamten* versehen. Nur bei genauer Beobachtung dieser Anordnungen kann wirksam verhindert werden, daß getarnte Provokateure zum Schaden der SA und des nationalsozialistischen Staats in Tätigkeit treten.

Auch sonst darf der Dienst der nationalsozialistischen Staatsverwaltung und der polizeilichen Exekutive durch unzulässige Eingriffe der SA in keiner Weise mehr gestört werden. Derartigen Eingriffen dürfen sich die Behörden nicht beugen. Strafbare Handlungen von Mitgliedern der SA sind nachdrücklich zu verfolgen. Die Beamten dürfen nicht das Gefühl haben, daß ihnen daraus irgendwelche Nachteile entstehen könnten. Es erscheint mir notwendig, hierauf die Polizei- und Gerichtsbehörden besonders hinzuweisen. Es darf nicht wieder Vorkommen, daß in Fällen, in denen Mitglieder der SA unzweifelhaft strafbare Handlungen begangen haben, die Täter angeblich nicht ermittelt werden konnten oder, auch wenn es sich um gewöhnliche Straftaten handelte, die mit dem Kampf um die nationale Erhebung nichts zu tun hatten, außer Verfolgung gesetzt wurden. Ein

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 151, dort bes. Anm. 2; Dok. Nr. 180 und 222.

²⁾ Näheres dazu in Anm. 7 zu Dok. Nr. 222.

solches Vorgehen liegt ebenso im Interesse der SA selbst, wie es zur Aufrechterhaltung der Autorität des nationalsozialistischen Staates geboten ist, die unter allen Umständen und gegenüber allen Angriffen von sämtlichen Behörden und Beamten gewährleistet werden muß.

Im besonderen Auftrag des Herrn Reichskanzlers ersuche ich die Herren Reichsstatthalter, für die Beobachtung dieser Grundsätze der nationalsozialistischen Staatspolitik unbedingt Sorge zu tragen und darauf zu achten, daß alle Behörden der Länder genau nach ihnen verfahren, und daß Beamte, die ihnen nicht voll Rechnung tragen, ebenso wie die schuldigen Mitglieder der SA rücksichtslos zur Verantwortung gezogen werden.

Der Herr Reichskanzler wird in seiner Eigenschaft als Oberster SA-Führer einen entsprechenden Erlaß an die SA richten, der jeder SA-Dienststelle und jedem einzelnen SA-Mann bekanntgegeben werden wird³⁾).

Frick

³⁾ Vermutlich handelt es sich hierbei um den Erlaß des Obersten SA-Führers vom 7. 10. 33 über die Aufstellung des sogen. „Feldjäger-Korps“ (FJK). Darin hieß es: Der Feldjäger „ist in der Ausübung seines Dienstes Vorgesetzter eines jeden SA-, SS- und SAR[e-serve]-Führers und -Mannes. Seinen Anordnungen ist unbedingt und ohne Widerrede Folge zu leisten.“ (Verordnungsblatt der Obersten SA-Führung, 3(1933)16, S. 1 f.). Vgl. auch Anm. 9 und 10 zu Dok. Nr. 257.

Zitierhinweis

Nr. 227 Der Reichsminister des Innern an die Reichsstatthalter und Landesregierungen. 6. Oktober 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d227>